

1000591-23.2021.8.26.0514

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: DIREITO CIVIL

Magistrado: LUIZ GUSTAVO PRIMON

Comarca: Itupeva

Foro: Foro de Itupeva

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... notadamente conhecido como área de tráfico de entorpecentes, foi por ela ofendido e ameaçado o que decorreu na depreciação de sua honra e imagem. Requereu a procedência do pedido inicial para condenação em danos morais, no importe de R\$ 10.000,00.

Devidamente citada (fls. 103), a parte requerida deixou de apresentar contestação (certidão de fls. 104), motivo pelo qual decreto a sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itupeva

Foro de Itupeva

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Brasil Nº 1765, Itupeva-SP - cep 13296-082

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000591-23.2021.8.26.0514

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL

Requerente:

Evandro Roberto Santos Souza

Requerido:

Sandra Diogo dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ GUSTAVO PRIMON

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação ajuizada por Evandro Roberto Santos Souza em face de Sandra Diogo dos Santos. Alega, em síntese, que é Policial Militar e em razão de abordagem para averiguação feita em face da ré, que estava em local notadamente conhecido como área de tráfico de entorpecentes, foi por ela ofendido e ameaçado o que decorreu na depreciação de sua honra e imagem. Requereu a procedência do pedido inicial para condenação em danos morais, no importe de R\$ 10.000,00.

Devidamente citada (fls. 103), a parte requerida deixou de apresentar contestação (certidão de fls. 104), motivo pelo qual decreto a sua revelia. Anoto, que conforme decisão de fls. 98/99, fora ela citada para apresentação de contestação no prazo de quinze (15) dias, sob pena de serem reputados como verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, sendo considerada revel, salvo se o contrário resultar da convicção do Juízo, por analogia ao disposto no artigo 20, da Lei nº 9099/95.

Observo que, no âmbito dos Juizados Especiais, é válida a citação ou intimação por carta recebida por terceiro no endereço da parte. Isso porque, consoante estabelece o Enunciado Unificado nº 12 dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, a correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de

citação e intimação, desde que identificado o seu recebedor.

No mesmo sentido, o Enunciado nº 5 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis: "A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor".

A jurisprudência corrobora a aplicabilidade da teoria da aparência para a validade da citação:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Citação do réu pelos correios. AR entregue no endereço do recorrente e recebido por pessoa identificada. Citação válida. Enunciado 05 do FONAJE. Aplicação dos Enunciados como fonte de Direito. Recurso desprovido." (TJSP; Agravo de Instrumento 0100178-23.2019.8.26.9012; Relator (a): Brenno Gimenes Cesca; Órgão Julgador: 2º Turma Cível; Foro de Jacareí - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 22/08/2019 - grifou-se e destacou-se)

Apesar do reconhecimento da revelia, a teor do disposto no artigo 20, da Lei 9099/95, parte final, o pedido de indenização por danos morais é improcedente.

Com efeito, "não é todo sofrimento moral que pode ou deve ser reparado pecuniariamente. É preciso que a dor tenha maior expressão, que a reparação seja socialmente recomendável e que não conduza a distorções do nobre instituto" (TJSP, AC nº 41.580-4/0-SP, j. 06.08.98, v.u.).

O autor ingressa com o presente pedido buscando a condenação da ré em danos morais, que eventualmente sofreu em decorrência de ofensas que sofreu, no exercício de sua função de Policial Militar, especificamente na abordagem da ré Sandra.

Entretanto, o dano moral, como se sabe, é a ofensa a interesses não patrimoniais da pessoa física ou jurídica, proveniente de um ato lesivo. Qualquer lesão que alguém sofra no objeto do seu direito repercutirá, necessariamente, em seu interesse, gerando, consequentemente, o direito de ser indenizado. Assim, qualquer ofensa que a pessoa sofra quanto à sua integridade física ou moral, provocando-lhe danos materiais efetivos ou afetando seu bem-estar intrínseco, ceifando-lhe as perspectivas de vida ou felicidade, causando-lhe uma diminuição da sua capacidade de viver bem consigo mesmo e no contexto social em que está inserida, desviando-a do seu projeto de vida inicial, é passível de merecer a correspondente reparação.

Com efeito, é necessária a comprovação efetiva do dano, objetivamente.

Porém, nenhuma prova foi produzida pelo autor neste sentido, mesmo lhe tendo sido a oportunidade para tanto; afirmou que nenhuma prova iria produzir, além daquelas já constantes dos autos (fls. 108), deixando de demonstrar se sofreu abalo moral subjetivo, tal como angústia, humilhação ou sofrimento.

Ademais, os eventuais resultados vividos pelo autor são comuns e inerentes ao exercício de sua função como Policial Militar.

Vale acréscimo, em que pesem os aborrecimentos narrados, não se vislumbra que a situação apresentada seja suficiente a ensejar abalo moral passível de indenização.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro o processo extinto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à movimentação de extinção e arquivamento no SAJ.

P.I.C. Sentença registrada eletronicamente.

Itupeva, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA